

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2014 -
2015/2539

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
สืบตำรวจเอก ไพสิน ธีระโชติ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 90, มาตรา 157, มาตรา 265, มาตรา 268

จำเลยทั้งสามร่วมรู้เห็นร่วมมือกันในการดำเนินการจัดทำบัตรชั่งน้ำหนักและบันทึกการจับกุมฉบับใหม่แทนฉบับเดิมให้น้ำหนักที่เกินอยู่จำนวนมาก เป็นเกินอยู่เพียงจำนวนน้อยเพื่อช่วยเหลือ ข. ซึ่งถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมดำเนินคดีในข้อหาความผิดฐานขบถยนต์บรรทุกน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด แล้วนำไปมอบให้ร้อยตำรวจโท ป. พนักงานสอบสวนใช้แทนบัตรชั่งน้ำหนักและบันทึกการจับกุมฉบับเดิมโดยไม่ได้มีการชั่งน้ำหนักใหม่ การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นการร่วมกันปลอมบันทึกการจับกุมอันเป็นเอกสารราชการ และเมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้นำบันทึกการจับกุมฉบับดังกล่าวไปมอบแก่ร้อยตำรวจโท ป. เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงน้ำหนักที่ลงไว้เดิมในบันทึกประจำวันในครั้งแรก จำเลยที่ 2 และที่ 3 ย่อมมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมนั้นด้วย

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยเรียกจำเลยในสำนวนแรกว่าจำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ตามลำดับ

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90, 91, 157, 264, 265, 268

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ประกอบมาตรา 83, มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265, 83 และจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 จำเลยทั้งสามเป็นผู้ใช้และปลอมเอกสารราชการ ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารราชการปลอมตาม มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 แต่กระหนงดียวตามมาตรา 268 วรรคสองการกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 157 ลงโทษจำเลยที่ 2 ที่ 3 ตามมาตรา 157 ประกอบ มาตรา 86ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก จำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 3 มีกำหนดคนละ 2 ปี

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานใช้ เอกสารราชการปลอมสำหรับจำเลยที่ 1 กับลดโทษให้จำเลยที่ 1 หนึ่งในสาม และลด โทษให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 คนละหนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงให้ จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 3 มีกำหนดคนละ 1 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2532 เวลาประมาณ 15 นาฬิกา ร้อยตำรวจเอกชูชาติ ต่ายดำรงค์ จำสับตำรวจสารรองทองขาวและจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจทางหลวงกับนายประกิจ ศรีฐ และจำเลยที่ 2 ที่ 3 กับพวกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เขตการทางสงขลา ร่วมกันตรวจชั่งน้ำหนักรถยนต์บรรทุกทุกตัวที่มีนายไข่ดำ สมบูรณ์ เป็นผู้ขับ ได้น้ำหนัก 28,500 กิโลกรัม เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไป 7,500 กิโลกรัม จำเลยที่ 3 เป็นผู้ทำบัตรชั่งน้ำหนัก ร้อยตำรวจเอกชูชาติ จำสับตำรวจสารรอง และจำเลยที่ 1 กับพวก ร่วมกันจับกุมนายไข่ดำ และทำบันทึกการจับกุมนายไข่ดำโดยจำสับตำรวจสารรองเป็นผู้เขียนและลงชื่อเป็นพยาน ร้อยตำรวจเอกชูชาติลงชื่อเป็นผู้จับกุม จำเลยที่ 1 และนายประกิจลงชื่อเป็นพยานและผู้จับกุมแล้วนำตัวนายไข่ดำพร้อมรถบรรทุกของกลาง บัตรชั่งน้ำหนัก และบันทึกการจับกุมดังกล่าวไปมอบให้ร้อยตำรวจโทประยุทธ สิมารธรรม พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอรัตภูมิ เพื่อดำเนินคดี ต่อมาวันที่ 23 เมษายน 2532 จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันชั่งน้ำหนักรถบรรทุกของนายไข่ดำใหม่ แล้วมีผู้นำบัตรชั่งน้ำหนักฉบับใหม่ที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันทำและมีจำเลยที่ 3 ลงชื่อเป็นผู้ชั่งตามเอกสารหมายเลข จ.10 และบันทึกการจับกุมฉบับใหม่ที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้เขียนตามเอกสารหมายเลข จ.9 ไปมอบให้ร้อยตำรวจโทประยุทธแทนบัตรชั่งน้ำหนักและบันทึกการจับกุมฉบับเดิมโดยอ้างว่าการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกของนายไข่ดำครั้งแรกไม่ถูกต้องและมีการชั่งใหม่แล้ว ปรากฏว่าน้ำหนักเกินเพียง 1,500 กิโลกรัม เท่านั้น ร้อยตำรวจโทประยุทธจึงทำสำนวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลาฟ้องนายไข่ดำต่อศาลแขวงสงขลาในวันที่ 24 เมษายน 2532 ว่า ขับรถยนต์บรรทุกน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 1,500 กิโลกรัม ศาลแขวงสงขลาพิจารณาแล้วพิพากษาลงโทษนายไข่ดำจำคุก 1 เดือน และปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ส่วนคำขอริบรถบรรทุกของกลางเห็นว่า บรรทุกน้ำหนักเกินเพียงเล็กน้อยยังไม่สมควรริบ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยในประการแรกตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ปลอมลายมือชื่อของร้อยตำรวจเอกชูชาติในช่องผู้จับกุมและลายมือชื่อของจำสิบตำรวจสำรองในช่องพยาน ผู้บันทึกและอ่านในบันทึกการจับกุม ตามสำเนาเอกสารหมาย จ.9 หรือไม่ศาลฎีกาเห็นว่า พยานโจทก์เบิกความสอดคล้องเชื่อมโยงประกอบด้วยเหตุผลและมีพยานเอกสารสนับสนุน โดยเฉพาะพันตำรวจโทปรีชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดและเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับสูงของจำเลยที่ 1 ไม่มีเหตุอันน่าระแวงว่าจะปรักปรำให้ร้ายแก่จำเลยที่ 1 นอกจากนั้น เมื่อจำเลยที่ 1 ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยจำเลยที่ 1 ก็ได้ให้การรับต่อคณะกรรมการสอบสวนว่า เมื่อทำบันทึกการจับกุมใหม่แล้ว จำเลยที่ 1 ติดต่อร้อยตำรวจเอกชูชาติและจำสิบตำรวจสำรองไม่ได้ แต่คดีจะครบกำหนดส่งฟ้องศาลในวันรุ่งขึ้น จึงถือวิสาสะเซ็นชื่อของร้อยตำรวจเอกชูชาติและของจำสิบตำรวจเอกสำรองลงไปตามเอกสารหมาย จ.1 อันเป็นเหตุผลที่สนับสนุนพยานหลักฐานโจทก์ให้มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงชื่อของร้อยตำรวจเอกชูชาติและของจำสิบตำรวจสำรองลงในบันทึกการจับกุมตามสำเนาเอกสารหมาย จ.9 จริง โดยมีได้รับอนุญาตจากเจ้าของลายมือชื่อแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ปลอมลายมือชื่อของร้อยตำรวจเอกชูชาติและจำสิบตำรวจสำรองในบันทึกการจับกุมตามสำเนาเอกสารหมาย จ.9 จริงตามฟ้อง

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้กระทำความผิดตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยมาหรือไม่ เห็นว่า ตามพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสามที่อ้างว่าร่วมกันขังน้ำหนักบรรทุกทุกของนายไช่ดำแล้วจำเลยที่ 2 กับที่ 3 ร่วมกันทำหลักฐานมีการขังน้ำหนักขึ้นใหม่ และจำเลยที่ 1 ทำบันทึกการจับกุมขึ้นใหม่เพราะได้รับการร้องเรียนจากนายไช่ดำว่าการขังน้ำหนักในครั้งแรกไม่ถูกต้องขอให้ขังใหม่ โดยร้อยตำรวจเอกชูชาติยินยอมและนายประกิจ ศรีฐ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ยินยอมแล้วแต่ร้อยตำรวจเอกชูชาติเบิกความว่า นายไช่ดำไม่เคยร้อง

เรียนต่อพยานว่าการชั่งน้ำหนักไม่ถูกต้องและนายประกิจเบิกความตอบโจทก์และตอบทนายจำเลยที่ 1 ถามค้านว่าพยานไม่ทราบว่ามีการชั่งน้ำหนักใหม่หรือไม่ และไม่เคยทราบว่ามีการร้องเรียนให้ชั่งน้ำหนักใหม่แต่อย่างใด อีกทั้งร้อยตำรวจโทประยุทธ์ก็เบิกความปฏิเสธว่ามีได้มีการชั่งน้ำหนักใหม่ต่อหน้าตนดังที่จำเลยทั้งสามอ้างเลย เมื่อทำหลักฐานใหม่กันขึ้นแล้วจำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็นำบัตรชั่งน้ำหนักและบันทึกการจับกุมที่ทำขึ้นใหม่ไปมอบแก่ร้อยตำรวจโทประยุทธ์ ซึ่งร้อยตำรวจโทประยุทธ์ก็ได้มีการดำเนินการแก้ไขบันทึกประจำวันเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่ได้ชั่งใหม่นั้น ซึ่งทั้งหลักฐานบัตรชั่งน้ำหนักและบันทึกการจับกุมที่ทำขึ้นใหม่ตามสำเนาเอกสารหมาย จ.9 และ จ.10 จำเลยทั้งสามต่างลงวันที่ย้อนหลังว่ามีการชั่งในวันจับกุม อันแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสามร่วมรู้เห็นร่วมมือกันในการดำเนินการจัดทำบัตรชั่งน้ำหนักและบันทึกการจับกุมฉบับใหม่แทนฉบับเดิมให้น้ำหนักที่เกินอยู่จำนวนมากเป็นเกินอยู่เพียงจำนวนน้อยเพื่อช่วยเหลือนายไข่ดำแล้วนำไปมอบให้ร้อยตำรวจโทประยุทธ์ใช้แทนบัตรชั่งน้ำหนักและบันทึกการจับกุมฉบับเดิมโดยไม่ได้มีการชั่งน้ำหนักใหม่ พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้ว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันปลอมบันทึกการจับกุมอันเป็นเอกสารราชการจริง และเมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้นำบันทึกการจับกุมฉบับดังกล่าวไปมอบแก่ร้อยตำรวจโทประยุทธ์เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงน้ำหนักที่ลงไว้เดิมในบันทึกประจำวันในครั้งแรก จำเลยที่ 2 และที่ 3 ย่อมมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมนั้นด้วยดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้วินิจฉัยมา

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-ไพศาล รวงฆางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ